

Ce document constitue un engagement légal entre vous, propriétaire, et la plateforme HOMECEI, conformément à la loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques en Côte d'Ivoire. Lisez-le attentivement avant d'accepter.

<H3>Article 1 – Objet et cadre juridique

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après « CGU ») régissent l'accès et l'utilisation de la plateforme HOMECEI par les propriétaires souhaitant publier des annonces immobilières en Côte d'Ivoire. Elles sont établies conformément aux dispositions de la loi n°2019-575 du 26 juin 2019 instituant le Code de la Construction et de l'Habitat, de la loi n°2020-480 portant Code foncier et domanial, et de la loi n°2013-546 du 30 juillet 2013 relative aux transactions électroniques. En publiant un bien sur HOMECEI, le propriétaire accepte sans réserve les présentes conditions.

Article 2 – Définitions

- a) Propriétaire : toute personne physique ou morale, de nationalité ivoirienne ou étrangère, titulaire d'un droit de propriété ou d'un mandat de gestion sur un bien immobilier situé en Côte d'Ivoire, au sens du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en AOF.
- b) Bien immobilier : tout immeuble bâti ou non bâti (appartement, maison, villa, terrain, hôtel, appart-hôtel) situé sur le territoire ivoirien, qu'il relève du domaine foncier urbain ou rural au sens de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 telle que modifiée.
- c) Certification notariale : processus de vérification de l'authenticité et de la conformité des documents légaux du bien par un notaire inscrit au tableau de l'Ordre des Notaires de Côte d'Ivoire, conformément à la loi n°2014-138 du 24 mars 2014.

Article 3 – Conditions d'éligibilité

Le propriétaire déclare et garantit :

- a) Être le propriétaire légitime du bien, titulaire d'un titre foncier, d'un Arrêté de Concession Définitive (ACD), d'un Certificat de Propriété Foncière (CPF), ou disposer d'une procuration notariée l'autorisant à agir au nom du propriétaire, conformément à l'article 30 de la loi de finances du 15 mars 2002 relative à la pleine propriété.
- b) Que le bien est libre de tout litige foncier, hypothèque non déclarée, servitude ou saisie judiciaire en cours.
- c) Que le bien respecte les normes de construction et d'habitabilité prévues par

le Code
de la Construction et de l'Habitat (loi n°2019-575), notamment les articles
relatifs
au permis de construire et au certificat de conformité.

d) Être majeur et jouir de sa pleine capacité juridique, ou agir au nom d'une
personne morale
dûment immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

Article 4 – Engagements du propriétaire
Le propriétaire s'engage à :

a) Fournir des informations exactes, complètes et à jour concernant le bien
immobilier
(superficie, localisation, prix, état, équipements). Toute information mensongère
engage
sa responsabilité civile au sens des articles 1382 et suivants du Code civil
ivoirien.

b) Fournir les documents légaux requis selon le type de bien : titre foncier,
permis de construire,
plan cadastral, autorisation d'exploitation (pour les hôtels), registre de
commerce, ainsi que
les pièces d'identité du propriétaire (CNI, passeport, attestation de résidence ou
carte de séjour
selon sa situation).

c) Respecter les tarifs annoncés et ne pratiquer aucune discrimination contraire à
la Constitution
de la République de Côte d'Ivoire et aux conventions internationales ratifiées.

d) Maintenir ses annonces à jour et retirer tout bien qui n'est plus disponible
dans un délai
de 48 heures suivant la conclusion d'une transaction.

e) Ne pas publier de contenu frauduleux, trompeur ou contraire à l'ordre public et
aux bonnes
mœurs tels que définis par la législation ivoirienne.

Article 5 – Vérification notariale et certification

Conformément à la loi n°2014-138 du 24 mars 2014 portant organisation de la
profession de notaire
en Côte d'Ivoire, chaque bien publié sur HOMECEI est soumis à un processus de
vérification
par un notaire agréé inscrit au tableau de l'Ordre. Le propriétaire autorise
expressément HOMECEI
et le notaire assigné à examiner l'authenticité et la conformité des documents
soumis.

La publication de l'annonce est conditionnée à la validation de l'ensemble des
documents
obligatoires par le notaire. Le délai indicatif de traitement est de 48 à 72
heures ouvrées.

Article 6 – Tarification et paiements

Les frais de publication sont fixés à 1 000 FCFA par annonce et les frais de
certification
notariale à 75 000 FCFA par dossier, payables via les moyens de paiement Mobile

Money

disponibles sur la plateforme (Orange Money, MTN MoMo, Wave, Moov Flooz, Djamo).

Les paiements

sont régis par la réglementation de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

relative à la monnaie électronique. HOMEICI se réserve le droit de modifier ses tarifs

avec notification préalable de 30 jours aux utilisateurs.

Article 7 – Confidentialité des documents

Les documents légaux et pièces d'identité soumis sont traités de manière strictement confidentielle.

Ils sont accessibles uniquement par le propriétaire, le notaire assigné et l'équipe administrative

de HOMEICI. Ils ne sont jamais partagés avec les locataires, acheteurs potentiels ou tout tiers

non autorisé. Le stockage est effectué sur des serveurs sécurisés avec chiffrement des données

au repos et en transit.

Article 8 – Propriété intellectuelle

Le propriétaire garantit qu'il détient les droits sur l'ensemble des photos, vidéos et médias

téléversés. En publiant ces contenus, il accorde à HOMEICI une licence non exclusive, gratuite

et révocable d'utilisation aux seules fins de promotion de l'annonce sur la plateforme

et ses canaux de communication. Cette licence prend fin automatiquement à la suppression

de l'annonce.

Article 9 – Responsabilité et limitation

HOMEICI agit en tant qu'intermédiaire de mise en relation au sens de la loi n°2013-546

relative aux transactions électroniques. La plateforme ne saurait être tenue responsable

des litiges entre propriétaires et locataires/acheteurs, ni de l'état final des biens.

Le propriétaire demeure seul responsable de l'exactitude des informations publiées et de la conformité du bien aux lois et règlements ivoiriens. HOMEICI ne se

substitue

en aucun cas au notaire dans l'exercice de ses fonctions.

Article 10 – Modération et sanctions

HOMEICI se réserve le droit de suspendre ou supprimer toute annonce ne respectant pas

les présentes conditions, contenant des informations fausses, ou faisant l'objet de plaintes

vérifiées. En cas de manquement grave ou répété, le compte du propriétaire pourra être

suspendu temporairement ou définitivement, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales

prévues par la législation ivoirienne.

Article 11 – Protection des données personnelles

Conformément à la loi n°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données
à caractère personnel, HOMECCI s'engage à ne collecter que les données strictement nécessaires
à la fourniture de ses services. Le traitement est déclaré auprès de l'Autorité de Régulation
des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI). Le propriétaire dispose d'un droit
d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression de ses données en contactant
contact@homecci.ci. Les données sont conservées pour la durée nécessaire à la fourniture
du service et au respect des obligations légales.

Article 12 – Droit applicable et juridiction compétente

Les présentes CGU sont régies par le droit ivoirien. En cas de litige, les parties s'engagent
à rechercher une solution amiable dans un délai de 30 jours. À défaut d'accord, tout litige
relatif à l'interprétation ou l'exécution des présentes sera soumis aux juridictions
compétentes d'Abidjan, Côte d'Ivoire, conformément au Code de procédure civile, commerciale et administrative.

Dernière mise à jour : Mars 2026